BEME SAUDI · PROJET

Accord de confidentialité

Étude d'un partenariat autour du projet BEME Saudi : une société locale qui vend, installe et entretient des équipements de boulangerie-pâtisserie en Arabie saoudite.

CONFIDENTIEL · RÉCIPROQUE

> Modèle à compléter et à faire valider par un avocat saoudien avant signature.

Les parties

PREMIÈRE PARTIE

B.E.M.E Bakery Equipment LLC

Office G01, Building Green Community,
Dubai Investment Park 1, Dubaï, Émirats arabes unis
Licence commerciale n° 648162
Représentée par M. Rachid Houfaf, Directeur général (General Manager)

SECONDE PARTIE

……

Adresse : ……
N° d'enregistrement : ……
Représentée par : ……

Chaque partie peut être « la Partie qui divulgue » ou « la Partie qui reçoit », selon le cas.

1 Objet

Les parties échangent des informations pour étudier un partenariat autour du projet BEME Saudi : création en Arabie saoudite d'une société locale qui vend, installe et entretient des équipements de boulangerie-pâtisserie (le « Projet »).

2 Informations confidentielles

Sont confidentielles toutes les informations, écrites, orales, visuelles ou électroniques, communiquées pour le Projet, notamment : le dossier de présentation et ses versions, la vidéo, les montants, hypothèses et modèles financiers, les conditions d'achat et de remise, les noms des fabricants, partenaires, clients et fournisseurs, les conditions d'exclusivité et la structure de l'opération.

Ne sont pas confidentielles les informations qui : (a) sont déjà publiques sans faute de la Partie qui reçoit ; (b) étaient connues de la Partie qui reçoit avant leur communication, preuve à l'appui ; (c) lui sont transmises légitimement par un tiers non tenu au secret ; (d) sont développées de façon indépendante, sans usage des informations reçues.

3 Obligations de la Partie qui reçoit

- Garder les informations strictement confidentielles, avec au moins le soin qu'elle met à protéger les siennes.
- Les utiliser uniquement pour étudier le Projet.
- Ne pas les partager, les publier ni les reproduire sans l'accord écrit préalable de la Partie qui divulgue.
- Ne les communiquer qu'à ses dirigeants, salariés et conseillers qui ont besoin de les connaître et qui sont tenus au même secret ; elle répond de leur respect.
- Prévenir sans délai l'autre partie de toute fuite ou perte, et limiter les dégâts.

4 Non-contournement

Pendant la durée de l'accord, la Partie qui reçoit ne contacte pas, pour le Projet, les fabricants, partenaires ou clients nommés dans les informations confidentielles sans l'accord écrit de la Partie qui divulgue.

5 Divulgation exigée par la loi

Si une autorité ou une loi impose de divulguer des informations, la Partie qui reçoit prévient l'autre dès que possible, si la loi le permet, et ne divulgue que le strict nécessaire.

6 Propriété et restitution

Les informations restent la propriété de la Partie qui divulgue. Aucun droit ni licence n'est accordé, sauf pour étudier le Projet. Sur simple demande écrite, ou à la fin des discussions, la Partie qui reçoit rend ou détruit les documents et copies, et le confirme par écrit.

7 Durée

L'accord prend effet à la signature. Les obligations de confidentialité durent trois (3) ans à compter de la dernière communication d'informations, et sans limite pour les secrets d'affaires tant qu'ils restent secrets.

8 Aucune obligation de conclure

L'accord n'oblige aucune partie à conclure un partenariat. Chaque partie supporte ses propres frais. Un partenariat éventuel fera l'objet d'un contrat séparé.

9 Manquement

La Partie qui divulgue peut demander toute mesure urgente ou d'interdiction devant le juge compétent, et la réparation du préjudice subi, en plus de ses autres droits.

10 Droit applicable et litiges

L'accord est régi par le droit du Royaume d'Arabie saoudite. Les litiges sont portés devant les juridictions compétentes de Riyad ou, si les parties le préfèrent, devant un arbitrage à définir. Le texte arabe, s'il existe, ... (fait foi / est fourni à titre de traduction).

Signatures

PREMIÈRE PARTIE

B.E.M.E Bakery Equipment LLC

M. Rachid Houfaf, Directeur général

Date

Lieu : Riyad

Signature et cachet

SECONDE PARTIE

.....

Nom et fonction : .....

Date

Lieu : Riyad

Signature et cachet